

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 27 26AM 11:20
umg
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma. Asamblea
Legislativa

4 ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 573

INFORME POSITIVO

de agosto de 2026
2 de Septiembre

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo análisis y consideración, recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 573, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

La Resolución del Senado 573, según referida, propone ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el problema de pérdida de agua a consecuencia de salideros, averías, equipos defectuosos o hurto de agua que afecta el servicio que ofrece la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; evaluar que está haciendo la corporación pública para atender la problemática; examinar las soluciones y el posible costo de subsanación que ofrezcan entidades y organismos con peritaje en el tema; y auscultar si existen soluciones viables a corto, mediano y largo plazo para resolver o mitigar el impacto de la pérdida masiva de agua que pueda atenderse mediante legislación.

El acceso continuo, seguro y confiable al agua potable constituye uno de los servicios esenciales indispensables para la salud pública, el bienestar social y el desarrollo económico de Puerto Rico. La eficiencia del sistema de producción y distribución de agua no solamente incide sobre la calidad de vida de la ciudadanía, sino también sobre la capacidad de Puerto Rico para sostener actividad comercial, industrial, turística y residencial.

a

Mediante la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como la "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", se creó La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (Autoridad) como una corporación pública cuyo fin es proveer y ayudar a proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua y alcantarillado sanitario y cualquier otro servicio o instalación incidental o propio de estos. A tales fines, y conforme a las facultades que le fueron conferidas por virtud de la Ley, la Autoridad tiene el deber y la responsabilidad de administrar el sistema de acueductos y alcantarillados de Puerto Rico de manera eficiente, estableciendo y proveyendo un mantenimiento adecuado de la infraestructura y respondiendo con agilidad ante cualquier situación que pueda afectar la continuidad y suficiencia de este esencial servicio.

Esta Comisión reconoce que la pérdida de agua dentro del sistema de la Autoridad constituye un problema histórico y estructural que amerita atención de manera apremiante. Resulta preocupante la magnitud del denominado "agua no facturada", lo cual puede incluir tanto pérdidas físicas a consecuencia de roturas y salideros, así como pérdidas relacionadas con medición, facturación, conexiones no autorizadas y otros factores.

Según se desprende de la medida ante la evaluación de esta Comisión, utilizando información correspondiente al año fiscal 2024, se ha señalado que aproximadamente un sesenta y seis por ciento (66%) del agua potable producida diariamente por la Autoridad no generó ingresos. Este dato resulta particularmente significativo debido a que implica que una proporción considerable del agua que es captada, tratada, bombeada y distribuida mediante infraestructura pública no se traduce finalmente en agua facturada a los usuarios. Ante ello, a juicio de esta Comisión, merece atención particular, la condición de la infraestructura de distribución de agua potable y la capacidad institucional para identificar pérdidas que no son visibles desde la superficie.

La propia Resolución hace referencia a información publicada durante el año 2021 sobre la existencia de miles de salideros ocultos en el sistema. Se establece que las pérdidas subterráneas pueden permanecer sin ser identificadas durante periodos prolongados y representar un desperdicio continuo de agua potable, además de

potencialmente provocar daños a carreteras, terrenos y otra infraestructura pública y privada. En dicho contexto, resulta apropiado que mediante la investigación propuesta se examine la capacidad actual de la Autoridad para detectar este tipo de pérdidas, incluyendo la disponibilidad de personal especializado, equipos tecnológicos y brigadas correspondientes.

De igual manera, es pertinente evaluar tecnologías modernas disponibles para la administración del sistema; redes de distribución, sistemas de medición, monitoreo remoto de presión y flujo, sistemas de información geográfica, análisis de datos y otras herramientas disponibles para identificar anomalías y priorizar reparaciones.

Asimismo, debe destacarse además que, esta Comisión reconoce que no toda el agua no facturada necesariamente constituye agua perdida a consecuencia de roturas y salideros. A tales fines, la investigación propuesta resulta pertinente, a su vez, para determinar con mayor precisión qué proporción corresponde a pérdidas reales por roturas, filtraciones y deterioro de infraestructura; qué proporción responde a errores o deficiencias en medición y facturación; cuánto pudiera atribuirse a conexiones ilegales o hurto; y qué otros factores inciden sobre el indicador.

Las pérdidas de agua tienen consecuencias económicas importantes. Cada galón de agua potable perdido representa recursos utilizados en captación, tratamiento, desinfección, bombeo y distribución que no alcanzan plenamente su propósito operacional o no producen ingresos necesarios para el funcionamiento de la corporación pública.

A juicio de esta Comisión, reducir las pérdidas puede tener consecuencias positivas durante periodos de sequía o de alta demanda. El agua recuperada mediante la reparación de salideros y una administración más eficiente del sistema representa capacidad adicional disponible sin necesariamente requerir nuevas fuentes de abasto o infraestructura de producción.

De igual manera, la reducción de estas pérdidas puede representar una oportunidad para mejorar la eficiencia financiera y operacional de la Autoridad. Una reducción sostenida del agua no facturada pudiera contribuir a disminuir costos



operacionales, mejorar la disponibilidad de agua dentro del sistema y fortalecer la capacidad de la corporación pública para atender sus obligaciones.

La medida dispone, además, que la investigación examine estudios y recomendaciones formuladas por entidades profesionales, académicas y gubernamentales con peritaje en la materia; las estrategias implantadas en otras jurisdicciones de los Estados Unidos continentales para reducir las pérdidas de agua; y los planes de la Autoridad para disminuir dichas pérdidas, incluyendo costos, términos de ejecución, programas de mantenimiento y mecanismos especializados para la detección de salideros.

Conforme a lo antes expuesto, la Resolución evaluada permite abordar el problema de pérdida de agua desde una perspectiva integral, lo que es fundamental para el diseño de una política pública efectiva. Una estrategia dirigida exclusivamente a reparar tuberías podría resultar insuficiente si una parte significativa de las pérdidas responde a contadores defectuosos, sistemas de medición obsoletos, deficiencias administrativas o conexiones no autorizadas. De igual manera, medidas dirigidas exclusivamente a mejorar la facturación serían incapaces de atender las pérdidas físicas provocadas por una infraestructura deteriorada.

Por todo lo cual, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 573, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 573

13 de agosto de 2026

Presentada por el señor *Matías Rosario*

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el problema de pérdida de agua a consecuencia de salideros, averías, equipos defectuosos o hurto de agua que afecta el servicio que ofrece la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; evaluar que está haciendo la corporación pública para atender la problemática; examinar las soluciones y el posible costo de subsanación que ofrezcan entidades y organismos con peritaje en el tema; y auscultar si existen soluciones viables a corto, mediano y largo plazo para resolver o mitigar el impacto de la pérdida masiva de agua que pueda atenderse mediante legislación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El acceso al agua potable constituye un servicio esencial para la salud, el bienestar y el desarrollo económico de Puerto Rico. No obstante, el sistema de distribución de agua enfrenta un grave problema de pérdidas ocasionadas, en gran medida, por salideros en la infraestructura de acueductos, averías, equipos defectuosos o hurtos.

Según un artículo del periódico *El Vocero*, la Junta de Supervisión Fiscal, utilizando datos de la propia Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), afirmó que, durante el año fiscal 2024, un sesenta y seis por ciento (66%) de los 513.16 millones de galones de agua potable producidos diariamente por la corporación pública no generaron

ingresos.¹ El costo de producir agua potable en la AAA cuesta menos de un centavo por galón (\$0.01); de ahí que la pérdida reportada represente un costo millonario para el contribuyente.

Entre las principales razones ~~que se aducen para~~ a las que se atribuye la pérdida de agua destacan los salideros y roturas a lo largo de todo el sistema de producción de agua potable administrado por la AAA. Para el 2021, la corporación pública había identificado unos 55,000 salideros ocultos de agua potable por los cuales esta se escapa de tuberías subterráneas, subacuáticas o de tuberías ubicadas bajo losas o empotradas en paredes de las instalaciones internas; que no se pueden detectar a simple vista.²

~~Como bien indicamos, la~~ La situación antes descrita no es nueva. Puerto Rico lleva décadas enfrentando una crisis relacionada con la pérdida de agua producida que no logra llegar a los hogares, comercios e industrias, que ha costado millones de dólares a los usuarios y a la economía generando consecuencias económicas significativas tanto para los usuarios como para la economía general de la isla. debido a la cantidad de agua producida que no llega a las residencias, industrias y comercios de la Isla. La problemática se agrava porque el agua que no llega a las comunidades que la necesitan supone interrupciones constantes y prolongadas del servicio, riesgos a la salud pública y pérdidas en los comercios, hoteles, alquileres a corto plazo (Airbnb) y otras ~~industrias~~ actividades productivas. ~~Como si fuera poco, afecta seriamente la percepción de Puerto Rico como destino turístico, toda vez que contribuye a que seamos percibidos como uno donde los servicios esenciales escasean constantemente~~ A ello se suma el impacto adverso que estas deficiencias pueden tener sobre la imagen de Puerto Rico como destino turístico, al proyectar la percepción de una infraestructura

¹ P. Menéndez Sanabria, "Junta fiscal cuestiona la pérdida del 66% del agua en la AAA", *El Vocero*, 30 de abril de 2025. En: https://www.elvocero.com/gobierno/httpswwwelvocerocomacueductos-tendrq-que-explicar-c-mo-minimizar-p-rdida-de-aguaarticlea6d756e8-faa8-4b96-8ba5-7ccd2947fccbhtml/article_a6d756e8-faa8-4b96-8ba5-7ccd2947fccb.html (última visita, 22 de julio de 2026).

² F. Rosario, "No se sabe cuánto se pierde de agua por los salideros", *Primera Hora*, 14 de octubre de 2021. En: <https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/no-se-sabe-cuanto-se-pierde-de-agua-por-los-salideros/> (última visita, 22 de julio de 2026).



incapaz de garantizar de manera continua y confiable servicios esenciales como el suministro de agua potable.

El cuadro antes presentado es motivo de alarma y preocupación, no solo por el elevado porcentaje de agua que se pierde, sino porque la situación parece estar empeorando. Los datos precitados representan un aumento con relación a los que revelaba el 2019 Report Card for Puerto Rico Infrastructure de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés), que establecía entonces en un cincuenta y nueve por ciento (59%) el agua tratada y procesada que no llegaba al usuario. A modo de dimensionar lo alarmante de esa cifra, es pertinente contrastarla con la pérdida promedio en los Estados Unidos donde, según datos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), la pérdida de agua que no llega al usuario representa solo un dieciséis por ciento (16%) del agua producida en la nación.

Puerto Rico no puede continuar tolerando el nivel de desperdicio de agua que hoy sufrimos. La falta del preciado líquido afecta comunidades enteras y comercios, teniendo que recurrir al racionamiento. La escasez que se genera es aún más grave durante épocas de sequía y afecta a todos los sectores poblacionales, geográficos y económicos de la Isla. Ante ello, es forzoso concluir que si la pérdida de agua producida se redujera a niveles aceptables la gran mayoría de las dificultades por las que atraviesan de estos sectores de la población dejarían de existir o, cuando menos, se reducirían marcadamente. Esta realidad evidencia la necesidad de investigar y adoptar medidas dirigidas a fortalecer la detección, reparación y prevención de salideros, y roturas, la puesta al día de los equipos defectuosos y una mayor fiscalización ante el hurto de agua, así como promover una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario conocer los planes de la AAA para enfrentar la pérdida de agua que incluya, sin limitarse, el costo estimado de solucionar el problema, tiempo estimado para reducirlo a niveles dentro de los estándares de otras jurisdicciones de Estados Unidos, establecer un itinerario de



mantenimiento continuo y permanente, y brigadas pitométricas de detección de salideros que eviten recaer en el problema una vez subsanado.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y
2 Urbanismo del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la
3 situación de pérdida de agua a consecuencia de salideros, averías, equipos defectuosos o
4 hurto de agua que afecta el servicio que ofrece la Autoridad de Acueductos y
5 Alcantarillados; evaluar que está haciendo la corporación pública para atender la
6 problemática; examinar las soluciones y realizar un estimado del costo de subsanar el
7 problema que ofrezcan entidades y organismo con peritaje en el tema; y auscultar si
8 existen soluciones viables a corto, mediano y largo plazo para solucionar o mitigar el
9 impacto de la pérdida masiva de agua que puedan atenderse mediante legislación.

10 Sección 2.- La investigación incluirá, pero sin limitarse a:

11 a. Las recomendaciones de estudios que hayan sido realizados por entidades
12 tales como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, la Sociedad
13 Americana de Ingenieros Civiles, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados
14 Unidos, las facultades de ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez de
15 la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Politécnica de Puerto Rico, la
16 Universidad Interamericana de Puerto Rico y cualquier otra institución
17 académica de Puerto Rico o del exterior que haya realizado estudios sobre la
18 materia objeto de la investigación que aquí se ordena.



- 1 b. Las estrategias para atender la problemática de salideros en la infraestructura
2 de acueductos y pérdidas de agua implementadas por otras ~~instrumentalidades~~
3 instrumentalidades de jurisdicciones de Estados Unidos, cuyo porcentaje esté
4 dentro de los niveles aceptables, según estos sean establecidos por la Agencia
5 de Protección Ambiental de los Estados Unidos o por la industria de
6 producción de agua.
- 7 c. Los planes o alternativas que presente la AAA para enfrentar la pérdida de
8 agua, el costo estimado de solucionar el problema, tiempo estimado para
9 reducirlo a niveles dentro de los estándares de otras jurisdicciones de Estados
10 Unidos, itinerario propuesto para el mantenimiento continuo y permanente del
11 sistema que impida la pérdida de agua y el posible establecimiento de brigadas
12 pitométricas de detección de salideros que eviten recaer en el problema una
13 vez subsanado.

14 Sección 3.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas y reuniones ejecutivas; citar
15 funcionarios y testigos; requerir información, documentos y objetos; y realizar
16 inspecciones oculares, a los fines de cumplir con el mandato de esta Resolución.

17 Sección 4.- La Comisión rendirá informes periódicos y un informe final a este
18 Cuerpo Legislativo que incluyan sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, durante
19 el transcurso de la ~~presente~~ Vigésima Asamblea Legislativa. Sin embargo, deberá rendir
20 un primer informe parcial en un término de noventa (90) días, contados a partir de la
21 aprobación de esta Resolución.



- 1 Sección 5.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
- 2 aprobación.

